

Nr. 252 Ressortbesprechung im Reichsjustizministerium vom 28. November 1938, 10.30 Uhr

R 3001/20493, Bl. 262 Sitzungsvermerk des StA Rexroth/RJuM, handschriftlich¹

Beginn: 10:30

Ort: Reichsjustizministerium

Betrifft: Regelung der Adoptionsvermittlung.

Vermerk: An der Besprechung vom 28. 11. 1938 nehmen RegR Dr. Gehrels als Vertreter des Reichsmin. d. Innern, Hauptstellenleiter Dr. Ballarin, Frl. Schütz und Ass. Klüssei als Vertreter der NSV, für das Haus MR Ficker und StA Rexroth teil.

1. Es besteht Einigkeit, daß die Vermittlung von Adoptionen nur den Jugendämtern (Landesjugendämtern) und der Reichsadoptionsstelle erlaubt sein soll. Die private Adoptionsvermittlung soll verboten werden. Eine ausschließliche Zuständigkeit will der R[eichs]M[inister] d[es] I[nnern] der Reichsadoptionsstelle nicht zugestehen. RegR Dr. Gehrels weist darauf hin, daß die Jugendämter selbst keine Vermittlungstätigkeit ausüben, sondern lediglich Vorschläge den Landesjugendämtern unterbreiten, in deren Hand die Vermittlung liegt. Der RMdI wird jedoch keine Bedenken dagegen erheben, wenn die Landesjugendämter – einem Vorbild von Lübeck entsprechend – sich mit der Reichsadoptionsstelle über die Abgabe der Adoptionsvermittlung an die Reichsadoptionsstelle verständigen.

Die Vermittlung durch ein Jugendamt oder durch die Reichsadoptionsstelle soll nicht Voraussetzung für das Zustandekommen oder für die Gültigkeit eines Annahmevertrags sein. Unvermittelte Adoptionen bleiben also erlaubt.

2. Zwischen dem RMdI und der NSV bestehen in einigen Punkten Meinungsverschiedenheiten über den Inhalt der Richtlinien für die Annahme an Kindes Statt. Der RMdI lehnt es ab, die von der NSV ausgearbeiteten Richtlinien² für die ihm unterstellten Behörden für verbindlich zu erklären. Es soll zunächst eine Einigung über die noch offenen Fragen in unmittelbaren Verhandlungen zwischen RMdI und NSV herbeigeführt werden. Danach sollen übereinstimmende Richtlinien je gesondert für die Jugendämter und die Dienststellen der NSV erlassen werden.

3. Die Frage, in welchem Stadium des Kindesannahmeverfahrens die NSV zu beteiligen ist, bleibt noch offen. Die NSV würde es offenbar am liebsten sehen, wenn die höhere Verwaltungsbehörde aus dem Verfahren ganz ausgeschaltet würde und ihre Aufgaben von der NSV übernommen werden könnten. RegR Dr. Gehrels erklärt, daß eine solche Lösung vom RMdI abgelehnt werde. Dr. Ballarin scheint bei dieser Einstellung des I[nnen]M[inisters] zu der Auffassung zu neigen, daß den Interessen

¹ Ungez. Abschrift: R 3001/20493, Bl. 256. – Mit Schreiben an den RJuM vom 18. 1. 1938 hatte das HAVW auf die Ausschaltung der priv. Adoptionsvermittlungsstellen und solcher in freier Trägerschaft gedungen, da hier die Gefahr bestehe, „daß die rassischen und erbbiologischen Grundsätze des nationalsozialistischen Staates umgangen werden“; ebd. Bl. 107. Die NSV wünschte die Vermittlung der Kindesannahme bei ihrer eigenen „Reichs-Adoptionsstelle“ zu monopolisieren. Diese war im Juli 1936 aus der 1935 ins HAVW eingegliederten Dt. Adoptionsstelle e.V., Leipzig, und der Adoptionsstelle des Dt. Roten Kreuzes gebildet worden und stand unter der Leitung von [Frl.] Schütz; vgl. VORLÄNDER, NSV, S. 83 f. Der RJuM bat am 7. 3. um Statist. Aufschlüsse über den Umfang der priv. Vermittlungstätigkeit, das HAVW antwortete am 13. 6., diese könne nicht genau beziffert werden, sei aber recht erheblich: Allein der „Kath. Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder“ habe 1936 1017 Kinder vermittelt, dabei werde hier „die Frage der Erbgesundheit überhaupt nicht beachtet“; R 3001/20493, Bl. 180 f. Am 21. 11. hatte sodann der RJuM das HAVW, das RIM und die Reichsadoptionsstelle zu dieser Besprechung eingeladen; ebd. Bl. 254.

² „Richtlinien für die Annahme an Kindesstatt“, undat.; R 3001/20493, Bl. 108–110 und 228–230. Vgl. auch die Frage- und Untersuchungsbögen sowie das Merkblatt der Reichsadoptionsstelle sowie deren Arbeitsanweisungen an die Regionalstellen: ebd. Bl. 91–104.

der NSV genügend Rechnung getragen sei, wenn sie von der höheren Verwaltungsbehörde gehört werde, bevor diese sich dem Bestätigungsgericht gegenüber äußert. Frl. Schütz tritt für eine Regelung ein, wonach die Anhörung der NSV bereits vor dem Abschluß des Annahmevertrags gehört [sic] werden muß, damit, namentlich bei unvermittelten Adoptionen, von Anfang an Klarheit darüber geschaffen wird, ob die Adoption erwünscht ist oder nicht.

Wegen dieser Frage sollen zunächst noch weitere Erörterungen zwischen MdI und NSV stattfinden. Ass. Klüssel übergab die anliegenden Übersichten, in denen die Ergebnisse der Rundfrage über den Umfang der privaten Adoptionsvermittlung ausgewertet sind³. Man ist sich darüber klar, daß auch unter den als unvermittelt bezeichneten Adoptionen viele vermittelt sind. Die 40% sind also eine Mindestziffer.

Rexroth 29/11

– 1.

H[errn] MD IV⁴ z[ur] gen[eigten] Kenntnis. Ein Gesetzentwurf über das Verbot der privaten Adoptionsvermittlung wird vorbereitet⁵.

– 2.

W[ieder]v[orlage] danach.

F[icker] 1/12 R[exroth] 29/11

[Anlagen]

[...] ⁶

Eingeleitete Verfahren auf Bestätigung von Kindesannahmeverhältnissen im Jahre 1937

[Vermittelte
Verfahren:]

Jugendämter	1229	=	34,44%
Reichsadoptionsstelle	59	=	1,65%
Deutscher Caritas- Verband	30	=	0,84%
Zentralausschuß f. d. Innere Mission	33	=	0,92%
Sonstige Stellen	97	=	2,72%

³ Der Abschrift des Vm. beigelegt; R 3001/20493, Bl. 257–259.

⁴ MD Volkmar, Leiter der Abt. IV für bürgerl. Recht; mit dessen undat. Sichtvermerk.

⁵ Den Entw. eines „Gesetzes über die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt“ leitete der RJuM am 29. 12. 1938 dem StdF, RIM, RKiM sowie dem HAVW zu. Den materiellen Kern enthielt § 1: „Die Vermittlung der Annahme an Kindes Statt ist Aufgabe des Landesjugendamts und des Jugendamts sowie der Reichsadoptionsstelle im Hauptamt für Volkswohlfahrt und ihrer Dienststellen. Anderen Stellen und Vereinigungen sowie Personen, die nicht durch Beziehungen familienrechtlicher oder persönlicher Art mit dem Annehmenden oder dem Kinde verbunden sind, ist die Vermittlung untersagt.“ R 3001/20493, Bl. 280–284; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 32345. In einer kommissar. Besprechung über diesen Entw. am 27. 1. 1939 bemängelte HStL Bellarin namens des StdF und des HAVW, daß nach Satz 2 schlechthin Vermittlungen nicht unter das Verbot fielen, „wenn der Vermittler kraft seines Amtes oder seines Berufes mit einer großen Anzahl von Personen, die für die Kindesannahme in Frage kommen, in persönlichen Beziehungen steht (z. B. der Seelsorger, der Arzt als Leiter einer Kranken- oder einer Entbindungsanstalt).“ Satz 2 wurde daher wie folgt umformuliert: „Anderen ist die Vermittlung untersagt; ausgenommen hiervon sind Personen, die durch verwandtschaftliche oder andere besonders enge persönliche Beziehungen mit dem Annehmenden oder dem Kinde verbunden sind, sofern sie die Vermittlung nicht geschäftsmäßig betreiben.“ Ebd. Bl. 285 f. Ein solcherart revid. GesEntw. vom 7. 2. 1939 fand die Zustimmung aller Ressorts (ebd. Bl. 310–312) und ging sodann der Rkei als KabVorl. zu: Folgeband, Dok. vom 20. 2. 1939.

⁶ Aufstellungen wie nachstehende Zusammenfassung, nur ohne Prozentzahlen.

	1448	=	40,57%
Unvermittelte Verfahren:	2121	=	59,43%
Gesamtzahl Verfahren	der 3569		

Zitierhinweis

Nr. 252 Ressortbesprechung im Reichsjustizministerium vom 28. November 1938, 10.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d252>